

包头市九原区人民政府

北京深云智合科技有限公司

合作协议

2023年11月

合作协议

本合作协议（以下简称“本协议”）由以下双方在九原区订立：

甲方：包头市九原区人民政府

乙方：北京深云智合科技有限公司（以下简称“深云智合”）

（以上甲方和乙方单独称为“一方”，合称为“双方”）

鉴于：

包头市九原区地处“呼包鄂榆”城市群核心区，是内蒙古和包头市落实“一带一路”战略和京津冀协同发展的重要节点。九原区以内蒙古稀土新材料产业园区核心区为依托，大力发展新能源、高分子新材料、稀土应用及高性能复合材料等战略性新兴产业。

北京深云智合科技有限公司不仅是化工界的“ChatGPT”，更是“智能合成”行业的颠覆者、创造者和领先者，旗下拥有全资子公司北京硅研新材科技有限公司（以下简称“硅研新材”），用于对母公司科研成果进行转化生产，是具有研发、生产能力为一体的科技公司。公司现有员工50余人，创始人刘宇宙教授毕业于清华大学，并取得美国纽约大学化学博士学位，曾就职于美国Milliken&Co.公司，任总部研发科学家。后经国家千人计划引进回国，现就职于北京航空航天大学化学系，博士生导师。公司成员大部分来自清华大学、北京大学、中科院、北航等国内知名高校，硕士、博士占比超过70%，核心团队有深厚的科研实力和工业背景，覆盖新材料、化工等多个专业领域。

公司成功开发出基于绿色黑灯实验室（AlphaLab）的化学云研发平台（AlphaCat），该平台具有高通量、智能化和远程操控等优势。目前该系统已经投入运营，其将人工智能、云计算、自动化设

备等新技术应用于新材料研发、医疗健康和新能源等领域，以数字促进科技成果转化，推进实体经济高速发展。目前公司已拥有的发明专利9项，实用新型专利1项，软件著作权13项，已提交受理中的发明专利14项，提交PCT申请2项，储备中的发明专利15项。公司基于AI+自动化研发模式，通过高通量干湿实验筛选提供新材料、新能源、化工等领域的新分子合成服务，高效探索新催化剂和分子合成。

经友好协商，甲乙双方就在包头合作打造深云智合科创产业智造园达成如下协议内容。

一、合作背景

为促进包头市九原区经济社会发展，以“互惠互利、合作共赢”为原则，双方通过多种形式的紧密合作，发挥各自的资源优势，形成长期稳定的战略合作伙伴关系，通过合作打造新材料研发平台，实现科研成果就地转化，达到双方共赢。

二、合作原则

1. 双方应根据包头市九原区社会、经济的实际需要，结合双方利益、结合市场需求、突出包头市九原区经济特色，在法律、政策、规范性文件要求的框架下开展合作。
2. 甲方在法律、法规政策允许的范围内，创新发展，求真务实、着眼长远，为合作项目提供良好的政策及营商环境，高效推进项目的落地实施。
3. 乙方在项目合作期间应遵循“以社会公共利益为重、以大众利益为重、兼顾合作项目及自身利益”的原则。
4. 双方应共谋发展，形成深层次、多种形式的合作。

三、项目基本情况

1. 项目名称：深云智合科创产业智造园项目

(含科技创新平台、生产制造基地两部分)

2. 项目规划及经济效益：

(1) 深云智合科创产业智造园科技创新平台项目。基于黑灯实验室AI+自动化研发模式，建立化学云研发平台，通过高通量干湿实验筛选提供新分子合成服务。在本协议签订后10日内，乙方在九原区启动设立项目公司的工作，筹建和运营包头深云科技创新平台研究院（以下简称“科技创新平台”、“研究院”）。

双方对研究院的计划投资约6亿元，具体以实际投资为准，主要从事硅基材料及稀土材料的研发应用。研究院从过渡实验室建设完成并正式投入研发后的第二年，每年实现科研成果不少于5项，每年本地科研成果具备转化条件的项目不少于2项。

(2) 深云智合科创产业智造园生产制造基地项目。用于生产新型保温、防火、防腐的硅基涂料、有机硅胶膜等研究院科技成果项目。乙方子公司硅研新材将在九原区成立项目公司筹建并运营生产制造基地。双方对基地计划总投资约5亿元，具体以实际投资为准，分2期完成建设。

一期建设防火材料生产制造基地，计划投资约2亿元，具体以实际投资为准，建设周期为2023年12月至2024年6月。一期项目正式达产运营后，预计可实现年产值不低于1亿元，年纳税不低于2000万元。

二期建设打造保温、防腐硅基涂料生产制造基地，计划投资约3亿元，具体以实际投资为准，建设周期为2024年7月至2025年4月。

二期项目正式达产后，预计可实现年产值不低于5亿元，年纳税不低于5000万元。

3. 合作模式：

为支持乙方科技成果转化项目落地九原区，甲方的全资子公司，即内蒙古久晟实业（集团）有限公司（“久晟实业”）将无偿向科技创新平台提供实验场所（包括研究院建设完成之前的过渡场地），无偿向生产制造基地提供厂房及办公用房。乙方协助国有企业壮大发展，在科技创新平台项目公司和生产制造基地项目公司设立之初应将各家项目公司中8%的股权赠予久晟实业，使其亦能享有公司的未来收益，以实现共赢。具体由相关方签订协议协商确定。

四、项目产业扶持政策

1. 为迅速推进项目落地，甲方通过自筹、积极协调自治区、包头市等多种途径将向乙方提供资金支持：

(1) 乙方将防火材料、保温硅基涂料及医用面膜三大项目落地九原区，为扶持企业快速发展、鼓励企业继续创新，自本协议签订后十（10）日内，甲方向乙方提供人民币3000万元扶助资金，作为科技创新平台的启动资金，用于研究院购买实验设备及安装、药品库搭建和试剂、药品的购买、人员经费等相关支出。

(2) 自本协议签订后，连续五（5）年每年向科技创新平台项目公司，即向研究院提供5000万元的科研补贴，作为研究院的扶持及运营资金，以满足其研发投入、人员管理的需求。首年提供的该项资金应于2024年3月31日之前全额到位。从2025年开始，科研扶持及运营资金应于每年9月30日前全额支付到位。

2. 甲方为乙方无偿提供3000平米办公实验场所（九原物流园），作为研究院建设完成之前的过渡场地，并支持乙方搭建10套智能合成平台、自动化设备和配套药品库等设施建设。

3. 本协议签订后，甲方将在包头市核心地段（九原区良种厂旧址约40亩土地）为乙方投资建设科研场所，并配套相关附属设施（约2万平米），交付时间为2025年6月30日之前，供乙方的研究院正式场所无偿使用。

4. 生产制造基地建设前期，甲方为乙方无偿提供九原工业园区硅碳产业园12000平米厂房，后续根据其需求再及时提供相应面积厂房，最终保障无偿提供的厂房面积不低于40000平米，用于生产新型保温、防火、防腐的硅基涂料、面膜、仿真皮肤及有机硅胶膜等科技成果转化项目。同时，甲方无偿为生产制造基地提供满足其需求的办公用房，用于相关工作人员办公、研发、食宿使用。

5. 甲方根据乙方或其子公司硅研新材对供水、电路、供气等要求对生产制造基地厂房进行改造并交付。

6. 甲方应自本协议签署之日起，免费为科研人员提供不少于三套人才公寓，此项政策支持年限为3年。

7. 在乙方生产制造基地项目公司完成约定年纳税任务的前提下，甲方对乙方高管（5名）本年度所缴纳个人所得税区级留存部分的100%进行奖励。

8. 甲方全力支持乙方在包头的长期发展，全力协助乙方办理投资项目所需的各项手续。

五、双方的权利义务

(一) 甲方的权利义务

1. 甲方将积极支持乙方在投资领域中的相关工作，依法合规的为乙方及其关联公司、项目公司等其运营主体提供或争取各类资源和政策优惠。

2. 甲方对项目按年度进行考核：

(1) 科技创新平台项目公司，即研究院未能按照本协议第三条第2项第(1)款下的约定完成科研成果和本地项目转化任务，甲方有权停止本协议第四条第1项第(2)款下的科研补贴。如研究院连续两年均未完成当年的科研成果和本地项目转化任务，甲方有权取消本协议第四条第1项第(2)款下的尚未支付的科研补贴。已经支付给研究院且已经使用的或因已经完成的工作而获取的扶助资金和科研补贴无需乙方或/研究院退回。

如科技创新平台项目公司连续两年未完成协议约定的本地科技成果和具备转化条件项目的数量，甲方有权取消根据本协议第四条第2项或第四条第3项下向科技创新平台项目公司无偿提供研究院场所的产业扶持政策。届时甲方将与乙方协商，科技创新平台项目公司以相应市场价支付上述场所的租赁费用。

为进一步支持久晟集团和乙方不断发展壮大，科技创新平台项目公司在考核期(5年)过后，在每年完成不少于两个具备转化条件项目的基础上，继续无偿使用研究院场所15年；如完不成上述考核目标，应按照当时市场价格支付相关租赁费用，具体续期由甲乙双方友好协商确定。

如甲方未向乙方支付扶助资金和/或科研补贴或者迟延向乙方支付扶助资金和/或科研补贴超过三十(30)日以上导致乙方无法按期完成上述任务的,不适用本条款。

(2) 生产制造基地项目公司连续两年均未能实现本协议第三条第2项第(2)款下约定的第一期和第二期当年的经济效益及纳税任务等,甲方有权取消根据本协议第四条第(4)项下向生产制造基地项目公司无偿提供厂房及办公用房的产业扶持政策。届时甲方将与乙方协商,生产制造基地项目公司以相应市场价支付厂房及办公用房的租赁费用。

为进一步支持久晟集团和乙方不断发展壮大,生产制造基地项目公司在考核期(3年)过后,在生产制造基地项目公司对所用厂房完成1500元/平米/年纳税的前提下,甲方同意生产制造基地项目公司无偿使用厂房及办公用房17年;如未完成该纳税考核任务,应按照国家当时市场价格支付相关租赁费用,具体续期由甲乙双方友好协商确定。

3. 甲方积极协调投资项目的具体承办单位与乙方签订具体合作项目协议书以及其他为落实项目而需要签订的具体协议或文件等。

4. 甲方在法律、法规、政策允许范围内协调承办单位向乙方提供为完成合作项目所需的优惠政策;乙方在合作期间享受的政策优惠,遵循“就高且不叠加”原则。

5. 甲方依法支持和推动包头市各级政府部门、重点企业、高校、职业院校与乙方开展多种形式的合作,并采取有效措施推动项目的落地。

6. 甲方积极努力的为合作项目向自治区、包头市主管部门争取优惠政策和扶持待遇，帮助乙方对接自治区、包头市主管部门，提供支持，便于乙方尽快办好办结相关手续。

7. 合作期间甲方给予乙方战略合作伙伴的待遇。

（二）乙方权利义务

1. 乙方应尽快推动和落实合作项目，并在此协议签约后在当地设立项目公司，积极筹建运营研究院。其子公司硅研新材在当地设立项目公司，积极筹建生产制造基地。

2. 为配合甲方全面完成项目建设，乙方应按照协议约定的建设周期提供相关的规划设计要求，以便于甲方能按时完成建设内容。

3. 乙方在每年9月30日之前向甲方提供上一年度研究院购买设备、药品、人员费用等相关支出凭证及清单，保证甲方提供的科研补贴全部用于研究院的设备升级、科研投入、人员管理等。

4. 乙方的科技创新平台项目公司，即研究院应完成本协议第三条第2项第（1）款下所约定的相关科技成果本地转化的任务。生产制造基地项目公司应完成本协议第三条第2项第（2）款下所约定的经济效益和纳税任务等。

如果生产制造基地项目公司自第一期项目达产后的第二年开始，连续两年年度纳税额未达到1000万元以上，甲方有权取消与生产制造基地项目公司的合作，并要求生产制造基地项目公司限期撤离。

自本协议签订后，研究院研究成果及转化项目在同等条件优先选择落地九原区。如研究院科研成果转化项目落地九原区外，双方同意以研究院为主体对此项目进行投资，久晟实业有权依据其以研

究院为主体在对应的项目公司持有股份享有对应的收益。如果双方有额外投资，届时由双方另行协商。

5. 乙方应为落户包头市九原区的项目公司投入与项目规模匹配的资金、技术、人员，将乙方在行业中的资源优势转化为实体项目。

6. 项目落地及经营期内，乙方及项目公司应严格遵守法律、法规、政策，守法诚信经营服从有关部门的指导和管理。

7. 乙方所开展的开发、建设、运营活动须符合国家和包头市地区产业政策、规划；遵循《中华人民共和国民法典》绿色原则，从事民事活动应当有利于节约资源、保护生态环境。

8. 乙方及项目公司应保证安全投产运行和安全生产。

9. 乙方的项目公司劳动用工应在同等条件下优先安置和选择包头市九原区内待业人员，并承诺执行国家劳动法律规范要求，保障职工的合法权益。

10. 乙方的项目公司应当向九原区社保经办机构办理社会保险登记，参加社会保险，保障劳动者依法享受社会保险待遇，做到应保尽保。

六、协议的解除

除非本协议另有约定，本协议可通过下列方式解除：

1. 本协议双方共同以书面协议解除并确定解除生效时间；
2. 本协议一方未履行其在本协议下的义务或迟延履行其义务，且在收到另一方要求其改正的书面通知后的九十（90）日内仍未改正的，另一方有权解除本协议；

3. 因发生不可抗力,且自不可抗力发生之日起六十(60)日内不能协商一致,任何一方有权解除本协议。不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,其中包括由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其它不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力事件。

七、违约责任

由于一方违约造成本协议不能履行或不能完全履行时,由违约一方承担违约责任;如共同存在违约行为,根据各自违约责任的大小,由双方分别承担各自的违约责任。违约方应向守约方赔偿其因违约行为给对方造成的直接经济损失。

八、争议解决方法

凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的争议,双方通过协商解决。如不能协商解决,任何一方均可将相关争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会解决(仲裁地在北京)或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、附则

1. 未经协议任一方同意,甲乙双方不得向任何第三方透漏在合作过程中获知的政务秘密和商业秘密,但依据法律、法规、监管规定或应司法、行政等机关的要求提供,向所聘请的审计师、律师、资产评估等外部专业顾问提供以及甲乙双方另有约定的除外。

2. 本协议一式陆份,具有同等法律效力,双方各执叁份,经甲乙双方法定代表人(或授权委托代理人)签字并加盖公章后生效。

3. 本协议未尽事宜由双方另行协商后签订具体协议予以补充。

(以下无正文)

(本页为《包头市九原区人民政府 北京深云智合科技有限公司合作协议》
签字页)

甲方：包头市九原区人民政府 (盖章)



授权代表：

牛标 (签字)

日期：2023年11月23日

乙方：北京深云智合科技有限公司 (盖章)



授权代表签字：

刘争磊 (签字)

日期：2023年11月23日